CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

CONVENI INTERADMINISTRATIU D'ENCARREC DE GESTIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAF I EL CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA PER L'ASSITÈNCIA EN MATÈRIA DE NOVES TECNOLOGIES ALS MUNICIPIS DE LA COMARCA

Igualada, en data de la signatura electrònica.

REUNITS

D'una part, en **Xavier Boquete i Sàiz**, President del **CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA** segons nomenament de 29 de juliol de 2015, en la representació que li atribueix l'article 53 del DL 2/2003, pel qual s'aprova el TR de la Llei municipal i Règim Local de Catalunya i l'art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril pel qual s'aprova la Llei reguladora de les Bases de Règim Local, amb CIF **P-5800006-H**, compareix en la representació esmentada.

I de l'altra, Jordi Badia i Perea , Alcalde - President de l'**AJUNTAMENT de Calaf**, en la representació que li atribueix l'article 53 del DL 2/2003, pel qual s'aprova el TR de la Llei municipal i Règim Local de Catalunya i l'art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril pel qual s'aprova la Llei reguladora de les Bases de Règim Local, amb CIF **P-0803100-G**, compareix en la representació esmentada

MANIFESTEN

1. Que el Consell Comarcal de l'Anoia és un ens públic comarcal, i de conformitat amb l'art. 25.1 a) correspon a la comarca l'exercici de les competències que li atribueix la Llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments.

   Que el Consell Comarcal de l' Anoia porta des de l' any 2006 col·laborant amb el Consorci d' Administració Oberta de Catalunya (CAOC) per millorar els processos telemàtics als ajuntaments de l'Anoia per mitjà d'eines com l'e-TRAM, el CERCADOR, etc.

   Tot i aquests esforços, encara hi ha força ajuntaments que no han fet les adequacions necessàries per acomplir amb les exigències de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del *Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas*, que derogà la Llei 11/2007 de *acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos*.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://annexa.anoia.cat:6444/external/document/get/f10b1cd7-b8e3-4eee-907f-1e358ecce18e emprant el codi segur de verificació.

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

2. Que el Consell Comarcal té implantat un **SERVEI D'INFORMÀTICA COMARCAL** per tal de donar resposta a les necessitats que es presenten als ajuntaments, que degut a la seva especificitat, en molts casos troben difícil resposta des de proveïdors privats.

En virtut d'aquests antecedents, les parts acorden

ACORDS

El present conveni té per objecte regular els termes de la col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Anoia i els municipis que s'hi adhereixin per a la prestació de tots o algun dels serveis següents.

1. Conveni d'assistència general:

a. Assessorament sobre sistemes o programes informàtics amb l'objectiu de millorar la gestió municipal i/o abaratir-ne els costos.

b. Assistència telefònica o a través de correu electrònic (a una adreça concreta) durant la jornada laboral habitual de treball (no inclou l'assistència a l'Ajuntament o el suport telemàtic que es pugui derivar en funció de la problemàtica).

c. Seguiment municipal en temes informàtics i elaboració d'informes de situació i propostes de millora. En aquest sentit es realitzaran visites als ajuntaments i es farà la revisió i manteniment bàsic dels equips.

d. Suport en l'elaboració dels pressupostos destinats a informàtica i a TIC.

e. Promoure l'adquisició col·lectiva d'elements informàtics per tal d'abaratir-ne els costos de compra.

f. Promoure la realització de demostracions de nous productes i de tecnologies d'interès municipal.

2. Servei d'Assistència Tècnica

El servei d'assistència tècnica tindrà caràcter remot i presencial, amb desplaçament d'una persona del **Servei d'Informàtica Comarcal** del Consell Comarcal a la seu de l'ajuntament que es tracti, o a un altre edifici amb serveis dependents del mateix ajuntament, segons l'horari pactat. Si la naturalesa dels treballs ho aconsella, la tasca es podrà portar a terme també a la seu del Consell

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://annexa.anoia.cat:6444/external/document/get/f10b1cd7-b8e3-4eee-907f-1e358ecce18e emprant el codi segur de verificació.

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

Comarcal. En aquest cas les hores de dedicació a aquesta tasca formaran part igualment de les hores de dedicació expressa que hagin estat pactades entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal.

Aquestes hores de dedicació específica, setmanals o mensual, seran fixades per cada ajuntament, d'acord amb les seves necessitats i podran ser revisades en funció d'una anàlisi de la situació informàtica de l'ajuntament, les noves necessitats que apareguin o de l'adopció d'un pla d'actuació o desenvolupament concrets.

Es posa a disposició dels ajuntaments una plataforma de gestió d'incidències amb un usuari i contrasenya per ajuntament amb permisos per generar incidències que seran ateses pel tècnic/a del Consell Comarcal. Les hores de prestació que superin el límit pactat tindran la consideració d'hores addicionals, i seran facturades a un preu prèviament fixat pel Consell comarcal, que s'actualitzarà anualment segons l'IPC de Catalunya.

Aquest servei d'Assistència Tècnica Presencial, comprèn igualment la prestació del serveis d'Assistència General especificats a l'apartat 1.

Les tasques i serveis a desenvolupar a cada ajuntament, seran especificades al document que constitueix l'annex II.

3. Serveis especials

a. Serveis de consultoria, anàlisi o programació d'aplicatius informàtics de complexitat considerable o de gran volum. La mesura d'aquesta complexitat o volum la determinarà el Consell Comarcal, mitjançant l'elaboració d'un informe proposta tècnic i d'un pressupost.

b. Adquisició de programes ja creats propietat del consell comarcal.

c. Confecció de nou programari per a un o diversos ajuntament. S'actuarà inicialment com a l'apartat a i es tindrà en compte el següent:

   I. Si el programari informàtic es confecciona de forma concreta per a un sol ajuntament, aquest rebrà els fitxers executables de l'aplicatiu i els corresponents codis font. El programari restarà propietat de l'ens local que l'hagi encarregat. El Consell Comarcal es compromet a no divulgar detalls ni informació sobre aquest programari a tercers.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://annexa.anoia.cat:6444/external/document/get/f10b1cd7-b8e3-4eee-907f-1e358ecce18e emprant el codi segur de verificació.

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

II. Si el programari es realitza a iniciativa de dos o més ajuntaments, aquests rebran els fitxers executables però els codis font restaran dipositats al Consell Comarcal. Les ampliacions o modificacions de prestacions de l'esmentat programari s'hauran d'estudiar des del punt de vista tècnic i econòmic, i el seu cost s'haurà de pactar entre els ajuntaments interessats i el consell. Els ajuntaments no podran fer còpies dels fitxers executables ni distribuir-los sense acord previ amb els consell comarcal.

Aquests serveix es sol·licitaran per part d'una persona autoritzada del l'ajuntament, mitjançant escrit adreçat la presidència del Consell Comarcal, havent-se d'establir els seu preu abans d'iniciar-se la prestació del servei.

4. Formació Continuada

Des del Consell Comarcal de l'Anoia, es duran a terme periòdicament cursos de reciclatge adreçats als treballadors dels ajuntaments i als càrrecs electes. Sempre que sigui possible, es prioritzarà i s'oferirà condicions especials al personal provinent d'ajuntaments que hagin subscrit el present conveni.

A. Horari de prestació dels serveis

L'horari de prestació dels serveis serà dintre de l'horari laboral de Consell Comarcal, amb la possibilitat d'arribar a acords amb cadascun dels ajuntaments.

En els períodes estivals, aquest horari s'adaptaran a l'horari d'estiu del Consell Comarcal; el calendari laboral que es tindrà com a base és el d'Igualada (seu del Consell comarcal).

Quan es tracti de consultes o actuacions urgents, el temps de resposta serà de 24h a partir de l'avís de l'ajuntament (excloent-hi els dies festius i caps de setmana)

El servei d'assistència que coincideixi amb una festa local del municipi, seran compensades per un altre dia, depenent de la disponibilitat del calendari.

Durant el mes d'agost, no hi haurà servei presencial als ajuntaments; tot i això, hi haurà un servei mínim per a cobrir els cassos més urgents.

B. Representació de les parts

L'Ajuntament ha de designar un responsable per tal que actuï d'interlocutor de manera habitual amb el tècnic comarcal, resoldre les dificultats bàsiques a nivell

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://annexa.anoia.cat:6444/external/document/get/f10b1cd7-b8e3-4eee-907f-1e358ecce18e emprant el codi segur de verificació.

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

d'informàtica que es puguin presentar en el dia a dia i agilitzar la presa de decisions en el cas de projectes especials o desenvolupament de programari.

C. Cost del servei i forma de pagament

Els costos del Servei d'Assistència s'incorporen com a annex (annex I) a aquest conveni i seran actualitzats anualment segons les variacions de l'IPC de Catalunya. L'actualització es calcularà en el mes d'octubre de cada any, per comunicar el nou preu amb efectes de l'1 de gener de l'any següent. El valor d'IPC que es tindrà en compte és el interanual del mes d'agost. Els convenis signats a partir del més d'octubre de qualsevol any s'entenen ja actualitzats per l'exercici següent.

Amb la signatura del present document, els ajuntaments s'obliguen a efectuar bimensualment el pagament del preu per la prestació dels serveis.

S'incorporarà també un annex II on s'especificarà els serveis concrets pactats amb cada ajuntament.

El pagament es farà de manera bimensual, i en cas de produir-se impagaments el servei deixarà de prestar-se fins que no s'hagi regularitzat la situació.

Un mes abans de la finalització del conveni, es revisarà amb cada ajuntament els serveis contractats de cara a l'ampliació, reducció i/o modificació de serveis, que seran expressats en una addenda a signar per al següent exercici.

Els pagaments que cobreixin serveis especials seran facturats separadament prèvia liquidació de la tresoreria del Consell Comarcal.

5. Obligacions de les parts:

El Consell Comarcal es compromet a:

- ✓ Disposar del personal apropiat en nombre i qualificació per poder oferir el servei de forma àgil i adequada.
- ✓ Oferir les seves instal·lacions per a la realització de serveis globals (cursos de formació, presentació, reunions...)
- ✓ Disposar dels mitjans tècnics que calen per al desenvolupament d'aplicatius adreçats als ajuntaments.
- ✓ Proporcionar els mitjans tècnics i docents que calen per a la formació contínua dels tècnics del **Servei d'Informàtica Comarcal** amb l'objectiu que es mantinguin al dia en el coneixement de les noves tecnologies i en les aplicacions que siguin d'interès municipal.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://annexa.anoia.cat:6444/external/document/get/f10b1cd7-b8e3-4eee-907f-1e358ecce18e emprant el codi segur de verificació.

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

- ✓ Organitzar periòdicament reunions d'informació sobre l'avanç dels treballs informàtics en els ajuntaments signants del conveni, en presència dels seus responsables.

L'ajuntament signant es compromet a:

- ✓ Facilitar una àrea de treball adequada pel personal del Consell Comarcal
- ✓ Designar entre l'equip de govern un responsable amb qui acordar i coordinar les actuacions.
- ✓ Facilitar la informació necessària per al desenvolupament de l'activitat del servei.
- ✓ Designar entre el personal de l'ajuntament, una persona que disposi d'un mínim de coneixements d'informàtica per poder resoldre incidències simples i, a indicació dels tècnics del **Servei d'Informàtica Comarcal**, dur a terme tasques elementals i puntuals.
- ✓ En el cas d'ajuntaments que disposin de tècnics informàtics propis s'actuarà de forma conjunta sobre la base de les directrius marcades pels responsables municipals i les recomanacions dels tècnics del Consell Comarcal.

6. Personal que presta el servei

El Consell Comarcal de l'Anoia desenvoluparà el Servei d'Informàtica amb el seu propi personal o el que contracti específicament per a aquesta funció, sense que l'ajuntament assumeixi cap compromís davant del personal del Servei.

7. Seguiment del Conveni

Es constituirà una comissió de seguiment del present Conveni formada per un representant de l'equip de Govern de Consell comarcal, el regidor responsable de temes NTiC de l'ajuntament, el cap del servei i si és necessari, un tècnic de l'ajuntament.

L'objecte de la comissió és vetllar pel compliment dels acord de les parts i es reunirà abans de l'acabament de cada exercici i a petició de qualsevol de les parts.

8. Vigència del conveni

La vigència del conveni és de quatre anys, i es podrà prorrogar per un període igual, amb efectes a partir de l'1 de gener de 2022.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://annexa.anoia.cat:6444/external/document/get/f10b1cd7-b8e3-4eee-907f-1e358ecce18e emprant el codi segur de verificació.

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

Aquest conveni serà objecte de revisió anual mitjançant la seva addenda econòmica. El còmput total de la vigència del conveni no podrà excedir de quatre anualitats i les seves respectives prorrogues.

9. Revisió annex econòmic

El conveni serà objecte de revisió econòmica per anualitats. Els imports s'actualitzaran en funció de l'increment dels salaris del personal al servei del sector públic, segons determini la oportuna Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, o la norma amb rang legal que estableixi la revisió de les retribucions públiques.

En el moment en que al dada de revisió estigui disponible, s'aprovaran les addendes de revisió pel respectius Plens, que seran vigents des de l'1 de gener de l'exercici d'aplicació.

10. Responsabilitat

El Consell comarcal de l'Anoia no és responsable de l'adquisició de les llicències originals del programari propietat dels ajuntaments, ni tant sols en el cas que el personal del Servei d'Informàtica n'hagi fet la instal·lació o la configuració.

11. Jurisdicció competent

La naturalesa administrativa d'aquest conveni fa que siguin competents per resoldre, en darrera instància, els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Els litigis o controvèrsies que es suscitin en la seva aplicació, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l'altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

12. Causes d'extinció del conveni

Sense perjudici de l'extinció per mutu acord, ambdues parts podran denunciar el present conveni si consideren que hi ha incompliment greu de les seves condicions essencials. La presumpció d'existència d'incompliment greu serà comunicada de forma fefaent mitjançant comunicació escrita. L'altre part, tindrà un termini d'un mes pel solucionar la causa de l'incompliment.

Si al final d'aquest termini la causa d'incompliment bo hagués estat corregida, el conveni quedarà resolt automàticament si així ho requeria la part denunciant.

Les parts es comprometen a resoldre de bona fe i de manera amistosa qualsevol desacord que pugui existir en el desenvolupament del conveni, de manera prèvia a la via de la jurisdicció contenciosa.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://annexa.anoia.cat:6444/external/document/get/f10b1cd7-b8e3-4eee-907f-1e358ecce18e emprant el codi segur de verificació.

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

13. Forma de comunicació i vies de notificació

Ambdues parts acorden que la via de comunicació habitual entre elles és el correu electrònic, i quan es requereixi efectes notificatius o se'n vulgui deixar una major constància, la via de comunicació-notificació serà l'EACAT (tramesa genèrica).

I en prova de conformitat i acceptació, totes les parts signen aquest conveni.

Xavier Boquete i Sàiz

President CC Anoia

Alcalde/essa

Pl. Sant Miquel, 5 - 08700 IGUALADA (Anoia) – Tel 938 051 585 – Fax 938050611 – pij@anoia.cat – www.anoia.cat

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://annexa.anoia.cat:6444/external/document/get/f10b1cd7-b8e3-4eee-907f-1e358ecce18e emprant el codi segur de verificació.

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

ANNEX I

Compensacions econòmiques de l'assistència (costos indicatius)

Es preveuen tres sistemes de compensació de les despeses originades per l'assistència en matèria de noves tecnologies als municipis de la Comarca.

- Tarifa d'entrada al conveni, per una assistència bàsica.
- Tarifa per paquets de servei, per atendre una demanda superior d'assistència.
- Tarifa d'altres serveis, per atendre serveis específics.

1. Tarifa d'entrada al conveni

Costos del servei d'Assistència Tècnica.

Núm. d'habitants	Quota **mensual** sense paquets d'assistència	Quota **trimestral** amb paquets d'assistència.
Fins a 1000	55.79 €	52.59 €
De 1001 a 2500	116.18 €	109.17 €
Més de 2501	231.61 €	219.34 €

Aquest preu inclou una visita i una revisió trimestral.

Si els ajuntaments no adherits a un paquet d'assistència, sol·liciten un servei puntual d'assistència tècnica, se li aplicarà un preu per hora de 47€ més les despeses de desplaçament.

2. Tarifa per paquets d'assistència.

Cost del servei d'assistència tècnica amb servei d'informàtic.

Hores Mensuals	Equivalència en dies	Quota fixa a aplicar a l'ajuntament	Preu per hores addicionals mensuals
3.5	½ dia (cada mes)	129.50	39,21
7	1 dia al mes o ½ dia 2 cops al mes	259.00	39.21

Pl. Sant Miquel, 5 - 08700 IGUALADA (Anoia) – Tel 938 051 585 – Fax 938050611 – pij@anoia.cat – www.anoia.cat

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://annexa.anoia.cat:6444/external/document/get/f10b1cd7-b8e3-4eee-907f-1e358ecce18e emprant el codi segur de verificació.

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

14	2 dies al mes o ½ dia 4 cops al mes	518.00	39.21
28	4 dies al mes	1036.00	39.21

L'adhesió a un paquet de serveis, també comportarà la d'entrada en conveni, en la seva modalitat trimestral, i la liquidació resultant serà la suma d'ambdós conceptes.

La liquidació bimensual contindrà la tarifa trimestral, si s'escau, en el mes d'inici del trimestre.

3. Altres serveis (caldrà fer-ne un càlcul acurat en el moment de formular el conveni)

- Allotjament del lloc web: 208.31 € /anual
- Allotjament i manteniment de lloc web: 626.31 € /anual
- Curs d'informàtica amb l'aula mòbil (7 ordinadors) (14h): 711.22 € /curs
- Creació i publicació d'un lloc web (a valorar)

ANNEX 2022

Codi: **CING-220012**

Pl. Sant Miquel, 5 - 08700 IGUALADA (Anoia) – Tel 938 051 585 – Fax 938050611 – pij@anoia.cat – www.anoia.cat

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://annexa.anoia.cat:6444/external/document/get/f10b1cd7-b8e3-4eee-907f-1e358ecce18e emprant el codi segur de verificació.

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

Serveis inclosos en el període actual de vigència del conveni:

1. Assistència bàsica amb contractació de paquet d'assistència per un municipi de més de **2501** habitants.

2. Paquet d'assistència tècnica, amb **7** hores mensuals de dedicació.

Cost econòmic:

El cost anual serà de **3.985,36**€

Aquest annex té una durada d'un any. A no ser que una de les parts (o ambdues) decideixin denunciar-lo, es mantindrà en vigor mentre es tramiti l'annex del conveni 2023.

Les tasques a desenvolupar són:

Assistència i suport en administració electrònica, etc.

Manteniment equips informàtic i de telecomunicacions.

Pl. Sant Miquel, 5 - 08700 IGUALADA (Anoia) – Tel 938 051 585 – Fax 938050611 – pij@anoia.cat – www.anoia.cat

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://annexa.anoia.cat:6444/external/document/get/f10b1cd7-b8e3-4eee-907f-1e358ecce18e emprant el codi segur de verificació.